

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00002000

Tocache, 13 JUL. 2026

VISTO:

El memorando N°0753-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de junio de 2026, el Informe Preliminar N°0030-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 27 de junio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (130) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 000715-2026-SERVIR/TSC-Segunda Sala, el Tribunal del Servicio Civil resuelve, PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 002774 del 15 de octubre del 2024, de la Resolución Directoral N°003009 del 29 de noviembre del 2024 y de la Resolución Directoral N° 000262 del 10 de febrero 2025, emitidas por la Dirección de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE; al haberse vulnerado el principio de tipicidad, el deber de la motivación, y por ende el debido procedimiento administrativo. SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento al momento de la precalificación de la falta, debiendo la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE tener en consideración al momento de resolver los criterios señalados en la presente resolución.

Que, mediante Oficio N°0220-2024-CNM-MS-D/T fecha 18 de setiembre del 2024, el director (e) de IE Manuel Scorza, Prof. Arturo Saldaña Vela, remite presunto caso de maltrato psicológico y humillante señalando: (...) y manifestarle que siendo nuestra preocupación velar por el interés superior del niño, ponemos de su conocimiento el presente caso de presunto maltrato psicológico y trato humillante al estudiante de las iniciales PVPP del 5° de educación secundaria, ocasionado por su Prof. Angelica Dora Reyes Romero, docente nombrada del área de Comunicación. Por su parte la dirección de la IE estará tomando la medida correspondiente en protección del menor.

Que, al Oficio N° 0220-2024-CNM-MS-D/T fecha 18 de setiembre del 2024, se ha anexado el Informe N°0025-2024-CNMS-UGEL-TOCACHE/PSC.J.S.R.P. fecha 18 de setiembre del 2024, donde el Psicólogo Jhon S. Ramírez Pérez refiere: el martes 17 del mes de setiembre del año 2024 (...) en el departamento de psicología se reunió el comité de convivencia y bienestar escolar, responsable de Tutoría, responsable de convivencia escolar y psicólogo del colegio, y la Sra. Rosalvina Piundo Villanueva (...) da a conocer que el estudiante Pedro Ponte Piundo, ha sido víctima de supuesto maltrato psicológico y tratos humillantes por parte de su maestra Dora Reyes Angelica; a pesar de no asistir a clases debido al impacto emocional, el maltrato ha continuado, poniendo en riesgo su año escolar.

Asimismo obra el acta de reunión con madre de familia por caso de maltrato psicológico y trato humillante, donde se señala: La señora manifiesta lo siguiente: que en vista que el caso de agresión psicológica de mi menor hijo ha sido cerrado y archivado por las instituciones tanto por la I.E. y la Fiscalía, indignada ante tal suceso pido se reaperture el caso de agresión psicológica y aperturar el caso por trato humillante ante las instancias competentes también manifestó que apelaré el caso anterior por que nunca fue notificada. Asimismo, señala que su hijo sigue sufriendo acoso y tratos humillantes proporcionado pruebas que sustentan sus afirmaciones. La madre solicita la reapertura del caso cerrado en el SISEVE con el código N°243033E152, y denuncia un nuevo caso de maltrato psicológico, sustentando en el acta N°001, trato humillante, pidiendo medidas de protección para su hijo.

00002000

Que, en el acta de fecha 17 de setiembre del 2024, la Sra. Rosalvina Pundo Villanueva, madre del estudiante Pedro V. Ponte Piundo, en presencia del responsable de Tutoría, Comité de Convivencia, y el Psicólogo de la IE, ha señalado "(...) doy a conocer que mi hijo sigue siendo víctima lo cual constato con las pruebas que dejo como evidencia, una captura de mensaje burlona ante mi menor hijo, sobre el caso archivado. Menciona que después de vacaciones mi hijo regresó a sus estudios ingresando la maestra Angelica Dora Reyes Romero, donde lo humilla diciendo que él debe estar en 3° grado más no en 5° y también resonó que debe de estudiar y no estar llevando chismes, delante de sus compañeros; que está registrado la evidencia con un audio. Para lo cual pido que el director (e) de la dirección de la IE me acompañe con las evidencias y el legajo documentario de antecedentes contra mi hijo y que se ponga la denuncia judicialmente con copia a defensoría, la UGEL, Fiscalía (...).

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, el colegiado ha solicitado información a la Especialista de Convivencia Escolar de la Ugel Tocache, sobre el presente caso presentado mediante reporte N°2419349FA6, del cual mediante Informe N°36-2024-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 20 de setiembre del 2024, indica:

Descripción del caso

La madre de familia del estudiante de las iniciales P.V.P.P del 5 grado de la sección C del colegio nacional Manuel Scorza manifiesta que su menor hijo ha sido víctima de violencia psicológica en la modalidad de trato humillante por parte de la profesora Angélica Dora Reyes Romero. dicha humillación lo hizo en el aula frente a sus compañeros de estudios de grado y sección después de las vacaciones de medio año, esto ya es mucha humillación y para mayor constancia hay evidencias que se entrega a los responsables y el temor como madre es que mi hijo pierda sus estudios en este año lectivo porque tiene miedo y temor de asistir por los constantes ataques parte de la maestra y siendo burla de sus compañeros.

La madre hizo entrega de una FOTO de un pantallazo del número de celular **931-324-885** de la docente Angelica Reyes hacia el estudiante enviándole una foto del oficio enviado por el Ministerio Publico donde se informa de la anterior denuncia formulada en su contra fue archivada.

Asimismo, un **USB con la grabación donde la Prof. Angelica Reyes increpa al estudiante lo siguiente:** *Que pasa contigo. Tienes el libro. El libro y que quieres que te lo compre no te pregunto pues porque yo en literatura trabajo con libros. Que quieres que la nota te caiga. Entonces se supone que ya te has animado a volver al aula. Y que has hecho contéstame como con un joven que esperas ah. No sabes que son. En vez de preocuparte en estar llevando chisme y perjudicar a tus compañeros. Debes de preocuparte en estudiar porque tú deberías estar en tercero C no acá entonces haces daño a todo el mundo y te haces a la víctima encima más víctima tu eres la única víctima de ti. Ya ni siquiera te corresponde C. Pero tú no eres alumno del quinto para presentarme el libro que están leyendo en estos momentos. Tienes que hacer estos dos meses. Encima eres tan sinvergüenza de que en dos meses de clases no viniste por qué has estado en lima a mí que me importa eso.*

Que, este colegiado aprecia el acta de fecha 02 de setiembre del 2024, donde el alumno de iniciales P.V.P.P (17) refiere lo siguiente:

"El audio es la evidencia tal y cual se muestra la maestra Angelica solo conmigo, con los demás alumnos y alumnas no es así o no reciben ese trato; como educadora no puede decirme esas palabras hirientes, como decirme chismoso, que debo estar en 3°C y no en 5°C, que hago daño a todo el mundo, porque me dice esas cosas, que le he hecho yo; tan solo por denunciar un hecho que creo que está mal se ha agarrado conmigo; perjudicándome de forma emocional llegando al punto de decirme sinvergüenza, ese tipo de maestra no puede enseñar a alumnos adolescentes, todo ese hecho paso en su hora de comunicación.

Además, quiero agregar que testigo de dicha grabación del audio que es mi medio probatorio, es mi compañera Mia Casandra, pero de repente no querrá declarar o testificar porque ella se lleva bien con la maestra Angelica. Lo que denuncio es un nuevo hecho el cual la evidencia es el audio; motivado por mi reacción que ya no soporto las agresiones verbales y/o tratos humillantes que me da o propina la maestra Angelica, para que así me crean las autoridades, si no va a decir que es mi palabra contra la suya de no existir medio de prueba.

Ahora con respecto a la imagen de la captura de WhatsApp, es el numero de la maestra Angelica (931324885) en fecha 02 de setiembre del 2024, donde me envía una imagen de un archivamiento del caso que he denunciado a la fiscalía, lo cual lo siento como una burla hacia mi persona y así de poder de control hacia mi persona como de humillarme; porque tendría que enviarme la denuncia archivada a mi celular, con que propósito o de intimidarme y quedarme callado de todo lo que me hace, me siento aislado sin apoyo o soporte de mis propios compañeros.

Que, este colegiado aprecia el acta de fecha 02 de octubre del 2024, donde la alumna M.K.P.C (17) del 5°C de secundaria, refiere lo siguiente con respecto al audio aportado como medio probatorio en el presente caso:

"No quiero declarar porque no me quiero meter en problemas con nadie, menciono que tampoco sus compañeros declararían porque no quieren meterse en problemas (...)"

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, en el presente caso se advierte la presencia de hechos que no pueden pasar inadvertido y que se refiere al status especial del menor que fue presunta víctima de la vulneración de sus derechos como estudiante, como un menor de edad y como persona humana, con un trato sin respetar su condición de persona y estudiante e inadecuado por la forma y circunstancias en que se produjeron, lo que vulnera su integridad e infringe deberes del respeto mutuo, derechos constitucionales y el deber de tolerancia y de una cultura de paz. De acuerdo con nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños, entiéndase niños, niñas y adolescentes, el artículo 4° de nuestra constitución precisa que: "*la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)*"; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Y en el caso en particular de los profesores, esta exigencia es aún mayor, por ello la Ley N°28044 – Ley General de Educación, establece que: "por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes".

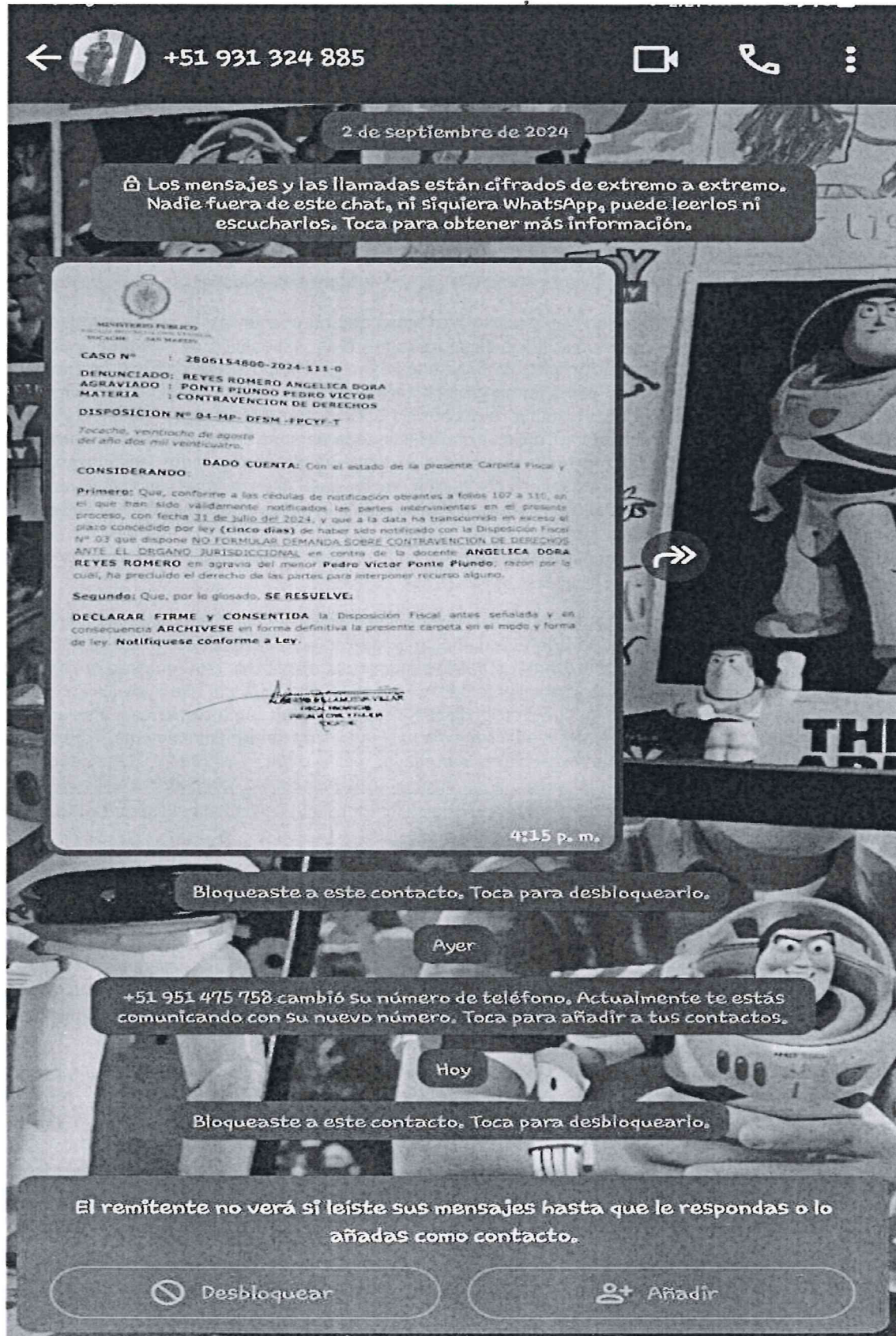
Que, este colegiado considera que más allá de la motivación que pudo tener la Prof. Angelica Dora Reyes Romero para proceder de esa forma, se ha producido agresiones verbales que denotan una falta de respeto a sus derechos como estudiante del alumno de iniciales P.V.P.P. de 5°C de secundaria y a su condición de menor de edad vulnerando la docente su deber de respeto mutuo, de tolerancia y el respeto de una cultura de paz, por cuanto el enviarle un pantallazo (captura de imagen de una disposición fiscal donde archivan el caso por presunta contravención) al celular del menor agraviado; así como se advierte de la descripción del audio, resulta una infracción a los deberes de un docente, que no se encuentra justificado, asimismo, el hecho de tratarle en los siguientes términos:

USB con la grabación donde la Prof. Angelica Reyes increpa al estudiante lo siguiente: *Que pasa contigo. Tienes el libro. El libro y que quieres que te lo compre, no te pregunto pues, porque yo en literatura trabajo con libros. Que quieres que la nota te caiga. Entonces se supone que ya te has animado a volver al aula. Y que has hecho contéstame como con un joven que esperas ah. No sabes que son. En vez de preocuparte en estar llevando chisme y perjudicar a tus compañeros. Debes de preocuparte en estudiar porque tú deberías estar en tercero C no acá entonces haces daño a todo el mundo y te haces a la víctima, encima más víctima tu eres la única víctima de ti.*

00002000

Ya ni siquiera te corresponde C. Pero tú no eres alumno del quinto para presentarme el libro que están leyendo en estos momentos. Tienes que hacer estos dos meces. Encima eres tan sinvergüenza de que en dos meses de clases no viniste por qué has estado en lima a mí que me importa eso.

Que, este colegiado al apreciar el audio como medio probatorio, la versión de la madre del menor y del propio menor de iniciales P.V.P.P. así como la captura de imagen enviado al menor, como el Informe N°36-2024-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, de fecha 20 de setiembre del 2024, evidencia la transgresión de los deberes del docente.



Que, el menor de iniciales P.V.P.P refiere que la Prof. Angelica Dora Reyes Romero, le ha agredido de forma verbal en el propio salón del 5°C de secundaria, lo cual ha sido presenciado por sus compañeros y más aún quienes han estado por su lado o espacio donde se sienta el menor presunto agraviado, prueba de ello adjunta una grabación en audio y una captura de pantalla de WhatsApp. Dicha acción contraviene sus deberes de la docente quien tiene como deber de actuar en todo momento respetando los derechos de los estudiantes y asegurarse de que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la buena práctica de los derechos humanos y la Constitución Política y el desarrollo de una cultura de paz y democracia.

Las acciones desplegadas por la docente no se encuentran acorde con sus funciones y atribuciones, ni menos significa un ejercicio autorizado a su función como docente así se trate de alguna reacción a algún comportamiento del estudiante, ya que la docente Prof. Angelica Dora Reyes Romero, debe adecuar siempre su comportamiento a sus deberes que le establece la Ley. Por otro lado, no debe soslayarse que, como docente de alumnos y alumnas menores de edad, su cargo exige en todo momento el cumplimiento de idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada uno de los alumnos y que cualquier situación de indisciplina de haber existido como un hecho previo, debe procederse conforme a la normativa.

Que, este colegiado, cuenta con la manifestación de la Prof. Angelica Dora Reyes Romero de fecha 14 de octubre del 2024, en el que ha respondido a las siguientes preguntas:

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Qué, su persona es un docente nombrado bajo la Ley N°29944 y cuantos años de servicio oficiales cuenta? **DIJO:** Mi persona es docente por más de 35 años aproximadamente.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Si, ha tenido anteriormente denuncias de trato humillante en agravio de sus alumnos o alumnas durante su carrera magisterial? **DIJO:** No en ningún momento, que solo ha sido malas interpretaciones de los alumnos o alumnas y de parte de la plana directiva.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Usted cuenta con sanción disciplinaria alguna dentro del marco de la Ley N°29944 en años anteriores? **DIJO:** No, no tengo ningún demérito como sanción disciplinaria.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Qué, tiene que manifestar en torno al audio (medio probatorio) en su contra; y cuál es el contexto en el que ocurrieron dichos hechos? **DIJO:** Que, con respecto a la pregunta de que esa grabación ha sido con premeditación, puesto que en el colegio está prohibido que los alumnos en general lleven celulares y menos que los utilicen para grabar. Asimismo, da cuenta que ese audio es del mes de abril del presente año, donde los alumnos estaban exponiendo su análisis de la obra, y el alumno denunciante, estaba durmiendo en ese momento; que yo le llamo para que realice su exposición, él en una forma altanera poniéndome casi la frente cerca de mi rostro, me tira el cuaderno al escritorio y cuando yo lo reviso no tenía nada, el cuaderno estaba en blanco, ahí yo le pregunto ¿por qué no hizo la tarea? Y él me responde que estaba de viaje en Lima, y yo le pregunto ¿has estado enfermo o alguno de tus familiares? Y él levantándose los hombros me dice, que no que solamente ha estado en Lima, ante su actitud matonesca, le digo no seas sinvergüenza, todos tus compañeros han hecho y tu ni siquiera has leído.

Inclusive en la grabación que él ofrece como prueba, se puede percibir que los alumnos estaban saliendo a realizar su exposición; cabe indicar **que la intención del alumno era buscar irritarme para que yo pudiera sacar alguna palabra gruesa en contra de él**, ya que estaba grabando y de alguna forma sarcástica o burlona desmereciendo la exposición de sus compañeros, normalmente **yo trato a los alumnos de acuerdo al comportamiento y educación que muestran en aula**; en muchas oportunidades, le he hablado a buenas, tratando de persuadirlo para que estudie y no falte al colegio constantemente, pero cuando hago eso, el alumno se divierte y se retira susurrando (mentándome la madre) y haciendo mofa a que sus compañeros para que me puedan faltar el respeto; en esa oportunidad acudí al psicólogo del colegio y le comente sobre el particular, y me dijo que iba a tocar el tema, inclusive le propuse, que para evitar esas confrontaciones que hacia el muchacho, le deje al psicólogo la obra, para que el muchacho resuelva en su oficina el resumen y análisis y que luego le iba a revisar; sin embargo el psicólogo me manifestó posteriormente que el alumno lo vio la obra y le dejo en su mesa sin hacer nada; inclusive se sentaba de forma retadora el alumno, mirando al salón burlándose de sus compañeros mientras desarrollaban sus tarea.

Durante los meses de mayo, junio y julio, ingresaba al colegio, pero no ingresaba a mi hora de clase; después de las vacaciones de medio año, no ha ingresado a clase hasta la fecha que me retiran del colegio, resultando imposible que lo pueda a ver tratado mal nuevamente.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Por qué le ha mencionado la palabra sinvergüenza al alumno? **DIJO:** Dicha acción retadora, que presentaba el alumno hacia mi persona no era la apropiada, de un adolescente de 17 años, siendo un pésimo ejemplo hacia sus compañeros, lo cual no lo toleraría de ningún alumno, siendo la primera vez que en mis más de 35 años al servicio del sector educación me ha tocado todo tipo de alumnos pero no como él: y si he utilizado esa palabra (es para que no me faltara el respeto) ya que si no hubiera dicho algo en ese momento hubiera perdido al autoridad de todo el salón; en este extremo reconozco que la palabra sinvergüenza dirigida hacia mi alumno, no ha sido la apropiada en ese momento, pero lo que me provoca es su actitud desafiante.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Por qué motivo su persona envía la captura de imagen del archivamiento del ministerio público del caso sobre contravención en agravio de su alumno desde su número de WhatsApp 931324885 hacia su alumno PVPP (17)? **DIJO:** Que, en ningún momento he enviado desde mi celular imagen o correo alguno y menos ese tipo de documento.

Prof. Angelica Dora Reyes Romero, para que diga ¿Tiene algo más que agregar? DIJO: Que al alumno lo conozco desde el 2019, cuando lo sobreprotegía cuando no tenía padres (versión misma de él) inclusive le paga en algunas oportunidades sus alimentos, y posteriormente le saque una pensión en el quiosco escolar para que coma lo que él quiera; y mi persona tenía contacto con su abuelita y su tío, preguntándoles de cómo estaba mi alumno siendo el motivo que no llegaba a clases; posteriormente pasado el tema del COVID-19, me acerco a la abuelita y la tía, para saber sobre el alumno, ya que me preocupaba; ellos de una forma radical me dijeron, que aceptaban mi visita, pero no por el tema de ese hombre (en ese término) porque había llegado al extremo de golpearlas, teniendo que denunciar el hecho por la agresión física que le propino a la abuela y a su madre y eso consta, tras un fallo que recibió a los 14 años, por agresión a su madre y a su abuela. (documento que adjuntare al presente).

A pesar de todas las cosas que hacía, siempre he tratado de velar por él por intermedio de sus compañeros, sin embargo, en este año 2024, llego más arrogante, más malcriado y a la defensiva, argumentando que ahora vive con su mamá y que su amigo y vecino el Subdirector del colegio Arturo Saldaña; lo que ahora me sorprende es que de haber sido archivado, tanto en la UGEL como en el Ministerio Público, ahora me separan del colegio con el argumento de que la madre no fue notificada en su momento y por eso pide reabrir el caso, desconociendo, el trabajo de investigación efectuado por estas instituciones; este tema está afectando específicamente a los alumnos de 5°C de secundaria, porque los padres han hecho un memorial exigiendo mi retorno al igual que los alumnos, presentándolo a la dirección del colegio y la reacción de la directora y el subdirector, fue promover una reunión con los padres de familia, para intimidarlos, diciéndoles que cada padre que firmo el memorial, recibirá una cedula donde se le denunciara por inmiscuirse en problemas que no les compete y que sus hijos los están arriesgando de que pierdan el año.

Que, este colegiado ha valorado los medios probatorios como "audio de la agresión verbal y el trato que dió la docente al menor en clases, la captura de la imagen de un msn wasap con una disposición fiscal donde archivan el caso de la Prof. Angélica Reyes Romero enviado al celular del menor agraviado, la manifestación de la alumna M.K.P.C (17), quien refiere que no declarara porque no quiere meterse en problemas con nadie y tampoco lo harán sus compañeros y la propia versión de la docente denunciada mediante acta de fecha 14 de octubre del 2024 que reconoce que le ha dicho **sinvergüenza** a su alumno", así como la versión del menor agraviado y de su propia madre.

Por lo tanto, a la luz de los hechos expuestos y de conformidad con la documentación que obra en el expediente, se presume la responsabilidad de la Prof. Angelica Dora Reyes Romero, quien presuntamente ha infringido los deberes previstos en los literales c) y n) del artículo 48 de la Ley N°29944, concordante con el artículo 48° primer párrafo del mismo cuerpo de leyes que señala la sanción a imponer que es el cese temporal.

Que, si bien en la denuncia inicial se plasma los hechos denunciados como aquellos que han causado perjuicio al estudiante, no se evidencia documentación que sustente esta falta prevista en inciso a) primer párrafo del artículo 48 de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial ni que estos se encuadren dentro de los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena 009-2020-SERVIR/TSC, que establece el precedente administrativo sobre la tipificación de la falta regulada en el literal a) del artículo 48° de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial referido a "causar perjuicio al estudiante o a la institución educativa", por lo que en ese extremo a efectos de no vulnerar el principio de tipicidad no corresponde calificar los hechos de esa forma y menos procesar administrativamente por dicha falta.

Esta conclusión y razonamiento se realiza teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto, ya que los artículos 13° y 15° de la Constitución Política del Perú, señalan que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, asimismo el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Bajo estas disposiciones constitucionales, se han emitido diversas políticas y normas a fin de prevenir, evitar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, como la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, garantizando el ejercicio de sus derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, indemnidad sexual y buen trato.

El artículo 4° de nuestra Constitución Política precisa que: "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)". Asimismo, el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"

Que, Ley de la Reforma Magisterial, en su Artículo 12, establece las **Áreas de Desempeño Laboral**, donde se establece que la Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores: a. **GESTIÓN PEDAGÓGICA**: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas

no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.

Seguidamente el **artículo 43°** señala las **Sanciones**: Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Por su lado el **Artículo 48** regula el **Cese temporal**, estableciendo que: Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, el Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial en su **artículo 77**, establece: **Falta o infracción 77.1** Se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. **77.2** Se considera infracción a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene el "acta de manifestación de fecha 02 de octubre del 2024, Informe N°36-2024-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 20 de setiembre del 2024, grabación de audio, captura de imagen wasap enviado al celular del menor agraviado; acta de manifestación de la docente denunciada de fecha 14 de octubre del 2024, la declaración del menor agraviado y de su señora madre". Por tanto, se cuenta con elementos de convicción que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la necesidad de implementarse un PAD en contra de la docente denunciada.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N° 004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	La docente realizó lo actos dentro del aula en presencia de los compañeros de clase del menor agraviado, mientras realizaba sus labores en su condición de docente.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido vulnerado es el derecho del estudiante como persona humana.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención de la docente cuestionada, por cuanto ella misma ha reconocido haber llamado sinvergüenza al alumno.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que a la Prof. Angelica Dora Reyes Romero, docente I.E Manuel Scorza, presuntamente ha vulnerado la **Ley N°29944**, específicamente el **artículo 40**, literales: **c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; y, n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz.**

Por lo que se considera la falta tipificada es concordante con el **art.- 48** primer párrafo, de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, que señala que: "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave".

00002000

Que, esta dirección hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterria)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.-248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular esta dirección luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario a la Prof. **Angelica Dora Reyes Romero**, docente I.E Manuel Scorza, distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido la Ley N°29944 y los artículos mencionados en el párrafo precedente.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Angelica Dora Reyes Romero**, docente I.E Manuel Scorza, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis factico y jurídico; ya que presuntamente ha realizado conductas que transgreden sus deberes como docente en agravio de su alumno de iniciales P.V.P.P (17) del 5°C de secundaria; considerado como grave por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Angelica Dora Reyes Romero**, identificada DNI N° 06132800, con domicilio real en el Jr. Leoncio Prado 125 - Tocache, numero de celular 931324885, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes



Regístrese y Comuníquese,

M^g GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE